

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2684/2539

บริษัท สหรุ่งเรือง (1992) จำกัด
นาง รุจิรา คงปรัชญา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138 วรรคสอง (2), มาตรา 148, มาตรา 173 วรรคสอง (1)

โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันศาลพิพากษาไปตามยอม จำเลยยอมอุทธรณ์ได้ว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำและฟ้องซ้อนกับคดีอื่นเพราะเป็นการกล่าวอ้างว่าคำพิพากษตามยอมละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคสอง (2) เดิมโจทก์ได้ฟ้องจำเลยขอให้คืนทรัพย์สินที่ลูกจ้างของโจทก์นำไปขายให้แก่จำเลยซึ่งพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ยึดคืนมาจากจำเลยส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่งที่พนักงานสอบสวนยึดมาจากจำเลยเป็นของกลางแต่จำเลยติดต่อขอรับคืนไปจากพนักงานสอบสวนหลังจากที่ศาลในคดีอาญาที่ จำเลยถูกฟ้องว่าลักทรัพย์หรือรับของโจทก์ได้พิพากษายกฟ้องทรัพย์สินที่โจทก์ขอให้คืน ในคดีนี้กับคดีก่อนต่างรายกันและประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีไม่ใช่ประเด็นเดียวกันจึง ไม่เป็นฟ้องซ้อน คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์ขึ้นใหม่หลังศาลในคดี อาญาพิพากษาแล้วโดยจำเลยรู้อยู่ว่าทรัพย์สินในคดีนี้ที่พนักงานสอบสวนยึดไว้เป็นของ โจทก์แต่ก็ยังติดต่อขอรับไปจากพนักงานสอบสวนเป็นการกระทำต่างคราวกับที่ จำเลยถูกฟ้องเป็นคดีอาญาดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่าง เดียวกันไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า ลูกจ้างของโจทก์ลักเอาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมของโจทก์ไปหลายรายการ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ติดตามยึดเอาจักรพังอุตสาหกรรมยี่ห้อซีรูบ้า 2 เครื่อง ได้จากจำเลยไว้เป็นของกลางและดำเนินคดีแก่จำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรต่อมาศาลอาญาธนบุรีได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ตามคดีหมายเลขแดงที่4052/2536จำเลยซึ่งรู้อยู่แล้วว่าจักรพังอุตสาหกรรมที่พนักงานสอบสวนได้ยึดไว้เป็นของกลางนั้นเป็นของโจทก์ จำเลยยังติดต่อขอรับเอาจักรพัง อุตสาหกรรมดังกล่าวไปจากพนักงานสอบสวน อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ขอให้บังคับจำเลยคืนจักรพัง อุตสาหกรรมยี่ห้อซีรูบ้า 2 เครื่อง ราคา 50,000 บาท แก่โจทก์ หากไม่คืนให้ใช้ราคาแทนพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหตามฎีกาจำเลยว่า คำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลชั้นต้นละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่จำเลยอุทธรณ์ว่าฟ้องคดีนี้เป็นฟ้องช้อน

กับคดีแพ่งหมายเลขดำที่600/2537 ของศาลชั้นต้นเพราะเป็นมูลคดีพิพาทเดียวกัน อันเกิดจากการรับซื้อทรัพย์สินพิพาททั้งสองคดีเหมือนกัน และคดีดังกล่าวโจทก์ได้ฟ้อง จำเลยไว้ก่อนคดีนี้ และขณะฟ้องคดีนี้คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ชั้นต้น นอกจากนี้พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลอาญารธนบุรีเป็นคดีอาญา หมายเลขดำที่813/2536 ในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร โดยขอให้ศาลสั่งให้ จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 360,000 บาท แก่โจทก์คดีนี้ด้วย และศาลอาญารธนบุรีอนุญาตให้โจทก์คดีนี้ในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาดังกล่าวเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ ในที่สุดศาลอาญารธนบุรีได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงถือได้ว่าศาลอาญารธนบุรีได้มีคำพิพากษาชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีในส่วนแพ่งสิ้นสุดเด็ดขาดแล้วฟ้องโจทก์ในคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำนั้น แต่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าว โดยวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ได้ พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยศาลฎีกาเห็นว่าตามอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์ว่าฟ้องของโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำและฟ้องซ้อนกับคดีอื่น อันเป็นการกล่าวอ้างว่าคำพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลชั้นต้นละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138(2)ซึ่งจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยนั้นเป็นการไม่ชอบและศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่ เห็นว่าในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 600/2537 ของศาลชั้นต้น โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมยี่ห้อจูกิ 12 เครื่องจักรพัง อุตสาหกรรมยี่ห้อซีรูบ่า 4 เครื่อง และเครื่องตัดผ้าอุตสาหกรรม 2 เครื่อง ของโจทก์ที่ลูกจ้างของโจทก์นำไปขายให้แก่จำเลย ซึ่งพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ยึดคืนมาจากจำเลยส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนจักรพัง อุตสาหกรรมยี่ห้อซีรูบ่าของโจทก์อีก 2 เครื่อง ที่พนักงานสอบสวนยึดได้จากจำเลยเป็นของกลาง แต่จำเลยได้ติดต่อขอรับคืนไปจากพนักงานสอบสวนในคดีอาญาหมายเลขแดงที่

4052/2536 ภายหลังจากศาลอาญานบุรีพิพากษายกฟ้องแล้ว จักรพ้ง อุตสาหกรรม ยี่ห้อซีรูก้าในคดีนี้กับจักรพ้ง อุตสาหกรรมในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 600/2537 ของ ศาลชั้นต้นเป็นทรัพย์สินต่างรายการกัน ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีไม่ใช่ประเด็นเดียวกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 600/2537 ของศาลชั้น ต้น ส่วนปัญหาเรื่องฟ้องซ้ำนั้นเห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำการโต้แย้งสิทธิ ของโจทก์ขึ้นใหม่ภายหลังจากที่ศาลอาญานบุรีพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4052/2536 แล้วโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าจักรพ้ง อุตสาหกรรมยี่ห้อซีรูก้า 2 เครื่อง ใน คดีนี้ที่พนักงานสอบสวนได้ยึดไว้เป็นของกลางนั้นเป็นของโจทก์แต่จำเลยยังติดต่อ ขอรับเอาจักรพ้ง อุตสาหกรรมดังกล่าวไปจากพนักงานสอบสวนเป็นการกระทำต่าง คราวกันกับที่จำเลยถูกฟ้องตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4052/2536ของศาลอาญา ธนบุรี ในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรจักรพ้ง อุตสาหกรรมดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็น เรื่องที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ไม่เป็นฟ้องซ้ำฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุดิ-สมบัติ เดี่ยววิศเรศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ